

lät.²⁷⁴ Alueidenkäyttölain uudistaminen on tavoitteena toteuttaa 2023–2025. Lisäksi osasta maankäyttö- ja rakennuslain pykälistä suunnitellaan muodostettavan erillislakeja.

Kaavoitus on yhteen sovittavaa suunnittelua, jossa on täytettävä monen eri osatekijän osalta tiettyjä vähimmäisvaatimuksia. Maankäytön ja rakentamisen kulttuuriarvojen suojelua koskevat säädökset sovitetaan siis yhteen myös ympäristönsuojelullisen sekä ympäristön pilaantumista ehkäisevän lainsäädännön kanssa. Eri ympäristönäkökohtien lisäksi vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittyminen. Kulttuuriympäristön osalta vaikutusten arviointi kohdistuu kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.²⁷⁵

Rakennussuojelun toteuttamisen ensisijaisena keinona on pidetty asemakaavasuojelua. Kaavoituksessa voidaan antaa alue- tai kohdekohtaisia suojelumääräyksiä kaikilla muillakin kaavatasoilla.²⁷⁶ Kaavahierarkiassa yleispiirteisin on maakuntakaava, seuraavana yleiskaava ja tarkin asemakaava. Laki määrää ottamaan maakunta- ja yleiskaavoissa huomioon (myös) rakennetun ympäristön, maiseman ja kulttuuriperinnön vaalimisen. Asemakaavoituksessa rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee lain mukaan vaalia, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.²⁷⁷ Laissa on myös muun muassa rakennus- ja purkamislupakäytäntöihin liittyviä säädöksiä, jotka edellyttävät kulttuuriperinnön huomioon ottamista.²⁷⁸

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) toteuttamisesta.²⁷⁹ Niitä koskeva valtioneuvoston päätös edellyttää, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta huolehditaan.²⁸⁰ Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on inventoitu vuonna 2009 Museoviraston toimesta.²⁸¹ RKY-, maisema- ja arkeologisen kulttuuriperinnön inventoinnit muodostavat tietopohjan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisten kulttuuriympäristön arvojen huomioon ottamiselle, ja ovat siten statukseltaan vahvoja. Kuitenkaan edes RKY-alueet ja niillä sijaitsevat arvokohteet eivät välttämättä ole erikseen suojeltuja. Suomessa ei ole inventointeihin perustuvaa suojelulainsäädäntöä, vaikka ennakoivan ja ohjelmallisen suojelun tarve on tunnistettu.²⁸² Vain pieni osa kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi arvioituista rakennuksista on suojeltu jollakin päätöksellä. Kaavoilla suojelluista ra-

²⁷⁴ HE 139/2022 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislainsiksi.

²⁷⁵ Jääskeläinen & Syrjänen 2010, 40–41. Maankäyttö- ja rakennusasetus MRA 895/1999, 1§.

²⁷⁶ MRL 132/1999. Ks. suojelumääräyksistä maakuntakaavassa 30 §, yleiskaavassa 41§, asemakaavassa 57 §.

²⁷⁷ MRL 132/1999. Ks. sisältövaatimuksista maakuntakaavassa 28 §, yleiskaavassa 39 §, asemakaavassa 54 §.

²⁷⁸ MRL 132/1999. Ks. 118 § rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen.

²⁷⁹ MRL 132/1999, 24 §.

²⁸⁰ Ympäristöministeriö 2.4.2020. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen huomioon ottaminen kaavoituksessa ja lupamenettelyssä.

²⁸¹ Museovirasto. RKY 2009.

²⁸² Mattinen 2022, s. 80. Tyvelä, H. & Virkki, K. 2016. Kohti ennakoivaa rakennussuojelua.